

1501682-73.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... tais Policiais efetuaram a prisão de seu irmão por Tráfico há cerca de 03 meses, sendo certo que sua genitora fez diversas postagens no Facebook em razão da incriminação do seu irmão ter sido "forjada", acreditando que sua incriminação tenha sido por espírito de vingança pois um dos Policiais lhe disse que "sua mãe já iria começar a pagar hoje". Em juízo, voltou a negar. Disse que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501682-73.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501682-73.2021.8.26.0617 Controle: 2022/000018

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS PORTO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

MATEUS PORTO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua das Samambaias, nº. 120 - Jardim Santo Antônio da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, manteve em depósito, uma arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em uma pistola calibre 32, marca Taurus, com numeração suprimida, municiada com quatro projéteis intactos, conforme autos de exibição e apreensão de p. 09.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, quando Mateus, ao avistar a viatura da Polícia, evadiu-se para dentro de um bar.

Diante disso, os policiais se dirigiram ao estabelecimento comercial e ao revistá-lo, encontraram com Mateus a quantia de R\$ 380,00 e uma chave de um veículo Renault/Sanderó, placa EBN-6G58.

Ao ser indagado sobre a origem do dinheiro, Mateus não soube explicar, sendo que durante a inspeção no veículo supracitado, os policiais militares ainda localizaram um revólver calibre 32, com numeração suprimida, municiado com 04 munições intactas.

Preso em flagrante delito, Mateus foi conduzido à Autoridade Policial, perante quem negou a prática do crime, alegando que os fatos ocorreram por represálias à sua mãe, que teria realizado postagens nas redes sociais para acusar os policiais de terem forjado drogas para prisão do outro irmão dele (p. 05).

Foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 39/40).

Recebida a denúncia (fls. 80/81). O acusado foi citado (fls. 124) e apresentou resposta à acusação (fls. 144/162).

Não estando presentes as premissas para a absolvição primária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 178/179).

Durante as instruções, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado o réu.

Foi concedida liberdade provisória (fls. 312/313).

Encerrada a instrução, o i. Representante Ministerial se manifestou por intermédio de debates orais, pugnando pela improcedência da Denúncia. O combativo Defensor apresentou as alegações finais por meio de memoriais escritos.

É o relatório.

D E C I D O.

Preliminarmente, observo que o i. Defensor postula pela ilegalidade da invasão ao domicílio, considerando que teria ingressado no condomínio Residencial Planalto, bem como, salientou que a empreitada não precedeu de diligência prévia. Em que pesem os argumentos trazidos pela Defesa, a prova colhida não demonstra que teria sido ilegal o ingresso dos policiais na área, tendo em vista que não foi arrolado como testemunha o respectivo porteiro que liberou o acesso dos milicianos.

Outrossim, vislumbro que o denunciado mantinha um estabelecimento comercial no interior do aludido condomínio, dito residencial, indicando que as regras condominiais não eram seguidas. Por outro lado, o ingresso no estabelecimento comercial e mesmo a busca no veículo em si não foram irregulares. Assim, vislumbro que não merece acolhimento a tese defensiva.

Quanto aos indícios de agressões policiais em face do denunciado, anoto que foram encaminhadas cópias ao Ministério Público para as providências cabíveis.

No mérito, a ação é improcedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo da arma (fls. 217/223), que atestou sua potencialidade ofensiva, bem como pela prova oral coligida aos autos.

O réu MATEUS PORTO DE SOUZA, perante a autoridade policial, negou os fatos, esclarecendo que estava em um bar de propriedade familiar, sendo revistado pelos militares e nada de ilícito foi encontrado durante a abordagem. Informou que o veículo pertence a sua genitora e estava na sua posse, contudo afirma veementemente que nenhuma arma foi encontrada no interior do veículo, bem como ressaltou que durante a abordagem não foi apresentada arma de fogo, tomando conhecimento de arma apenas na unidade policial. Por fim, asseverou que tais Policiais efetuaram a prisão de seu irmão por Tráfico há cerca de 03 meses, sendo certo que sua genitora fez diversas postagens no Facebook em razão da incriminação do seu irmão ter sido "forjada", acreditando que sua incriminação tenha sido por espírito de vingança pois um dos Policiais lhe disse que "sua mãe já iria começar a pagar hoje". Em juízo, voltou a negar. Disse que estava dentro de sua Adega próximo ao horário de fechamento quando duas viaturas chegaram e abordaram o acusado e seu irmão. Disse que foi agredido pelos policiais. Disse que foi levado para fora da Adega. Disse que o policial Gonçalves chegou com celular nas mãos e mandou que ele colocasse a senha mas, negou a propriedade do aparelho. Disse que os policiais começaram a revistar seu carro e perguntar pela sua mãe a ofendendo. Disse que sua mãe tinha publicado imagens com violência policial. Disse que não tentou fugir dos policiais pois, tinha se acidentado e sequer podia andar.

A testemunha FERNANDO RAMON, policial militar, disse que o local dos fatos é conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas. Disse que em abordagem de rotina encontraram com o acusado uma chave de carro e perguntaram qual era seu veículo e o acusado informou que seu carro não estava no local mas, acionaram o controle e perceberam que o veículo estava bem em frente ao local da abordagem. Disse que na revista veicular encontraram a arma de fogo municada. Disse que o réu confirmou que a arma se destinava a sua defesa porque havia pouco que havia saído da cadeia. Disse que não conhecia o réu dos meios policiais. A testemunha RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR, policial militar, que também participou das diligências corroborou o depoimento do miliciano.

A informante RAFAELA MATHIAS LEMES DE SOUZA, disse que acompanhou a busca do veículo e não presenciou o encontro da arma de fogo. Disse que apenas no final da abordagem foi informada que o veículo seria apreendido. Disse que acredita que seu marido está sendo incriminado por causa de sua sogra que teria feito denúncia contra a polícia militar. Disse que o acusado já foi processado criminalmente por outro porte de arma. Disse que seu companheiro já foi colocado num tambor de água e torturado pela polícia militar em outra oportunidade. Disse que nesta ocasião levaram a chave do veículo do réu e tiveram que mandar fazer outra chave. Disse que o condomínio onde moram possui porteiro que abre e fecha o portão.

A testemunha TESTEMUNHA sigilosa X [comunicado CG 2524/2011], disse que estava na janela de sua casa quando viu duas viaturas na via pública e abordando Mateus dentro da Adega. Disse que Mateus foi colocado do lado de fora do bar. Disse que fotografou os policiais batendo no réu que caiu no chão. Disse que os policiais começaram a revistar o carro do acusado. Disse que não viu os policiais encontrando a arma de fogo.

A testemunha TESTEMUNHA sigilosa Y [comunicado CG 2524/2011], disse que não presenciou a abordagem policial no dia dos fatos mas, um mês antes do ocorrido o réu foi abordado por dois policiais militares dentro da Adega. Disse que Mateus foi levado para outro local e voltou correndo todo molhado. Disse que Mateus lhe contou que foi agredido e os policiais levaram seus documentos e a chave de seu veículo.

Em vista do apurado no conjunto probatório, com razão as partes. Não há elementos para sustentar decreto condenatório.

O réu negou veementemente as imputações e as testemunhas que presenciaram integralmente ou parcialmente a diligência não vislumbraram o encontro da arma apreendida.

Anoto que tanto o denunciado quanto as testemunhas asseveraram que os policiais teriam agido de modo a prejudicar o réu em represália a genitora do acusado. No caso em concreto, a versão dada pelos policiais, em vista do exposto acima, não são suficientes para desvendar a autoria delitiva.

Diante de tais elementos, vislumbro que os indícios em face do réu não trazem a clareza necessária para sustentar condenação.

Pontuadas tais questões, um fato é certo: para que subsista a condenação há de se ter um juízo de certeza.

Qualquer dúvida deve ser considerada e devidamente valorada e enseja, inexoravelmente, a absolvição.

Assim, em razão da fragilidade das provas coligidas aos autos, aptas a conduzir à

insofismável absolvição do acusado, invocando-se para tanto, o princípio "in dubio pro reo" e, em prestígio ao postulado constitucional da presunção de inocência, de rigor o decreto absolutório.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova para condenar, deve ser certa como a lógica exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime" (RJTJERGS 177/136).

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e o faço para ABSOLVER MATEUS PORTO DE SOUZA, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita na denúncia, com relação ao crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Em relação à arma apreendida, proceda-se de acordo com o art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

P.R.I.C.

Jacarei, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA